

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 405/2542 นาย มณี เทพภัก ดี
บริษัท รัตน การ เเคหะ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587

พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2477 มาตรา 51

โจทก์ซึ่งเป็นทนายความรับว่าความให้กับจำเลยเพื่อฟ้อง ขับไล่ผู้เช่าออกไปจาก
ตึกแถวและแผงลอยทั้งหมดโดยตกลง ค่าวิชาชีพกันไว้เป็นจำนวนแน่นอน เมื่อโจทก์
ดำเนินการให้ จำเลยบรรลุนิติประสงค์คือดำเนินคดีฟ้องขับไล่และดำเนินการ ให้ผู้
เช่าขนย้ายออกจากที่ดินที่เช่า เพื่อให้จำเลยซึ่งเป็น ตัวความเข้าครอบครองที่ดินและ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โจทก์ชอบ ที่จะได้รับค่าวิชาชีพเต็มตามจำนวน แม้จำเลยจะมี
ส่วนในการ ทำความตกลงกับผู้เช่าบางรายจนมีการประนีประนอมยอมความกัน
ก็ตาม ในระหว่างที่โจทก์ดำเนินการฟ้องขับไล่ผู้เช่า ข.กับพวกซึ่งเป็นผู้เช่าได้ยื่นฟ้อง
จำเลยกับพวกเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 กล่าวหาว่าจำเลยกับพวกร่วม
กันทำสัญญาเช่าที่ดินโดยทุจริต ขอให้เพิกถอนสัญญาเช่าและชดใช้ ค่าเสียหาย ต่อมา
จำเลยได้ยื่นฟ้อง ข. กับพวกเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 16093/2534 ฐานละเมิด ให้
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายคดีทั้งสองเรื่องดังกล่าวจำเลยได้มอบให้โจทก์เป็น
ทนายความ แก่ต่างและยื่นฟ้อง เมื่อคดีทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กับคดี ที่จำเลยฟ้อง
ขับไล่ ข. กับพวก จึงไม่ใช่คดีที่ต่อเนื่องกันจำเลยจึงต้องชำระค่าวิชาชีพในคดีแพ่งทั้ง
สองคดีรวมกัน โดยแยกต่างหากจากค่าวิชาชีพในคดีที่โจทก์ฟ้องขับไล่ ข. กับพวก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าทนายความ
จำนวน 20,383,633 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน
20,321,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 5,301,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2537 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 6,476,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2537 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลล่างทั้งสอง
วินิจฉัยและคู่ความมิได้โต้แย้งว่าเดิมโจทก์เป็นที่ปรึกษากฎหมายของจำเลย เมื่อ
จำเลยทำสัญญาเช่าที่ดินตลาดเฉลิมโลกจากกรมการศาสนาโดยจำเลยต้องเป็นผู้ขับ
ไล่ผู้เช่าตึกแถวและแผงลอยเดิมออกไปจากที่ดินเพื่อสร้างอาคารใหม่และยกอาคารที่
ก่อสร้างใหม่ให้กรมการศาสนาแต่มีผู้เช่าเดิมจำนวนมากไม่ยอมขนย้ายออกไป จึง
ต้องดำเนินคดีขับไล่โดยจำเลยได้จ้างโจทก์ดำเนินการฟ้องขับไล่ผู้เช่าเดิมออกไปจาก
ตึกแถวและแผงลอยทั้งหมด ตกลงว่าค่าวิชาชีพสำหรับการเช่าตึกแถวรายละ
20,000 บาท และสำหรับผู้เช่าแผงลอยรายละ 10,000 บาท ต่อมาในระหว่างการ
ดำเนินคดีฟ้องขับไล่ นายชาญชัย จงจรูญทรัพย์ กับพวก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เช่าเดิมได้ยื่น

ฟ้องจำเลยกับกรมการศาสนาและนายเสมอ นาคพงศ์อธิบดีกรมการศาสนาต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่10425/2534 กล่าวหาว่าจำเลยกับพวกร่วมทำสัญญาเช่าที่ดินโดยทุจริต ขอให้เพิกถอนสัญญาเช่า และให้จำเลยกับพวกชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 2,900,000,000 บาท และต่อมาจำเลยได้ยื่นฟ้องนายชาญชัยกับพวกต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 16093/2534 ฐานละเมิด ให้ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยเป็นจำนวนเงิน 150,000,000 บาท ซึ่งคดีทั้งสองเรื่องดังกล่าวจำเลยได้มอบให้โจทก์เป็นทนายความแก้ต่างและยื่นฟ้อง ต่อมาคดีดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงโดยการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและถอนฟ้อง

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าวิชาชีพในการที่จำเลยได้มอบให้โจทก์ฟ้องขับไล่ผู้เช่าเดิมออกจากที่ดินและแปลงลอยเป็นจำนวนเงินเพียง 710,000 บาท หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า การพิจารณาผลงานของโจทก์ในส่วนนี้ มิได้มุ่งที่การดำเนินคดีขับไล่ให้จำเลยเท่านั้น แต่หมายความว่าถึงโจทก์ต้องดำเนินการให้ผู้เช่าเดิมขนย้ายออกจากที่ดินที่เช่า เพื่อที่จำเลยจะได้เข้าครอบครองที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วสร้างอาคารใหม่ ทั้งนี้จำเลยมีเวลาดำเนินการเพียง 5 ปี ครบกำหนดวันที่31 ธันวาคม 2537 มิฉะนั้นจำเลยจะต้องถูกปรับตามสัญญาเช่าที่ดินศาสนาสมบัติกลางเฉลิมโลกฯ เอกสารหมาย จ.4 ปัญหานี้จำเลยคงมีแต่ทนายปราโมทย์ เริ่มยินดีเป็นพยานเบิกความว่าเดิมบริษัทจำเลยอยู่ภายใต้การบริหารกลุ่มหุ้นของคุณหญิงพัชรวิทย์ไพฑูรย์ จนถึงปลายปี 2535 จึงได้มีผู้บริหารชุดใหม่ขอซื้อหุ้นจากคุณหญิงพัชรวิทย์ เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2532จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินศาสนาสมบัติกลางเฉลิมโลก (ฝั่งเหนือ)บางส่วนเพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กรมการศาสนาตามเอกสารหมาย จ.4 ซึ่งจำเลยจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 5 ปี ทั้งนี้พยานทราบว่าจำเลยมีวัตถุประสงค์เช่าที่ดินตามสัญญาเพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ ดังนั้น เมื่อจำเลยไม่สามารถเข้าไปครอบครองที่ดินที่เช่าได้ เนื่องจากผู้เช่าบางรายยังไม่รื้อถอนสิ่งปลูก

สร้างไปยอมเป็นเหตุให้จำเลยเสียหาย พยานจึงได้เสนอต่อกรรมการบริษัทจำเลยเพื่อ
ขออนุมัติทำความตกลงกับผู้เช่าเดิมเมื่อพยานได้รับอนุมัติแล้ว พยานจึงได้ดำเนินการ
การติดต่อกับผู้เช่าเดิมจนทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้ และผู้เช่าเดิมได้
ส่งมอบที่ดินให้จำเลยเมื่อประมาณต้นปี 2537 จำเลยไม่อาจก่อสร้างอาคารสิ่งปลูก
สร้างให้เสร็จตามสัญญาได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณางานของโจทก์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
โจทก์จึงควรได้รับค่าวิชาชีพเพียงครึ่งหนึ่งเห็นว่า จำเลยมีแต่่นายปราโมทย์เบิกความ
ได้ความดังกล่าว เมื่อพิจารณาสัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติฯ เอกสารหมาย จ.4 แล้ว
ปรากฏว่าเป็นสัญญาระหว่างกรมการศาสนาผู้ให้เช่ากับบริษัทรัตนการเคหะ จำกัด ผู้
เช่าซึ่งเป็นจำเลยเท่านั้น หาได้เกี่ยวข้องกับโจทก์ด้วยไม่โจทก์จะต้องรับผิดชอบอย่างไร
หากจำเลยไม่อาจดำเนินการให้ผู้เช่าต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมและปรับปรุง
สร้างอาคารใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 โจทก์กับ
จำเลยมิได้มีการทำสัญญากันไว้ และเมื่อพิจารณาคำเบิกความของโจทก์กับคุณหญิง
พัชรี ว่องไพฑูรย์ ซึ่งเป็นคู่สัญญากันกรณีที่จำเลยมอบให้โจทก์ดำเนินการขับไล่ผู้เช่า
เดิมออกจากตึกแถวและแผงลอยก็ไม่ปรากฏว่ามีการตกลงในข้อนี้เลยกลับได้ความ
ประการสำคัญว่าโจทก์ต้องดำเนินการขับไล่ผู้เช่าตึกแถวและแผงลอยในที่ดินให้หมด
ไป เมื่อโจทก์ดำเนินการให้จำเลยบรรลุเป้าหมายแล้ว โจทก์ก็ชอบที่จะได้รับค่า
วิชาชีพเต็มตามจำนวน แม้จำเลยจะมีส่วนในการทำความตกลงกับผู้เช่าเดิมจนมีการ
ประนีประนอมยอมความกันตามที่จำเลยนำเสนอก็ตาม เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้มีการ
บอกเลิกการจ้างว่าความต่อโจทก์หรือแจ้งต่อโจทก์ไว้ก่อนว่าไม่ต้องการให้โจทก์เป็น
ทนายความของจำเลยต่อไปแล้ว ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชำระค่า
วิชาชีพคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่าตึกแถวและแผงลอยแก่โจทก์รวมเป็นเงิน 4,040,000 บาท
จึงชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่จำเลยฎีกาในประเด็นข้อสองค่าวิชาชีพในการดำเนินคดีแพ่งหมายเลข
ดำที่ 10425/2534 ขอให้เพิกถอนสัญญาเช่าและเรียกค่าเสียหายและคดีแพ่ง

หมายเลขดำที่ 16093/2534 เรื่อง ละเมิดของศาลชั้นต้นว่า เป็นคดีที่มีมูลเหตุจากคดีที่โจทก์รับจ้างจำเลยยื่นฟ้องขับไล่ นายชาญชัย จงจรรยาทรัพย์ กับพวกออกจากตึกแถว และแผงลอยหรือไม่ และโจทก์ควรจะได้รับค่าวิชาชีพเพียงใด ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งโจทก์มิได้ฎีกาว่า คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 16093/2534 ของศาลชั้นต้นมีความเกี่ยวพันกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 ของศาลชั้นต้นโดยตรงจึงเป็นคดีเดียวกันจึงให้จำเลยชำระค่าวิชาชีพเฉพาะคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 เท่านั้น ส่วนประเด็นค่าวิชาชีพในการดำเนินคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 และคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 16093/2534 ของศาลชั้นต้นจะเป็นคดีที่มีมูลเหตุจากคดีที่โจทก์รับจ้างจำเลยยื่นฟ้องขับไล่ นายชาญชัย กับพวกหรือไม่นั้น เห็นว่าการที่นายชาญชัย กับพวก รวม 5 คน ยื่นฟ้องจำเลยคดีนี้เป็นจำเลยที่ 3 ร่วมกับกรมศาสนาและนายเสมอ นาคพงศ์ ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 ของศาลชั้นต้นเรียกค่าเสียหายมีทุนทรัพย์ 2,900,000,000 บาท เรื่องจำเลยทั้งสามตามคดีแพ่งดังกล่าวผิดสัญญาและละเมิดต่อนายชาญชัย กับพวก ซึ่งเมื่อพิเคราะห์คำฟ้องคดีแพ่งดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหาความสัมพันธ์กับคดีที่จำเลยฟ้องขับไล่ นายชาญชัย กับพวกไม่ทั้งทุนทรัพย์ที่มีการเรียกร้องในคดีดังกล่าวมีจำนวนสูงมาก จึงไม่อาจฟังได้ว่าคดีที่นายชาญชัย กับพวกฟ้องคดีตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 ของศาลชั้นต้นเป็นคดีที่ต่อเนื่องกับคดีที่โจทก์รับจ้างจำเลยคดีนี้ฟ้องขับไล่ นายชาญชัย กับพวกตามที่จำเลยฎีกาไม่ ส่วนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 16093/2534 ของศาลชั้นต้นจะเป็นคดีที่มีมูลเหตุมาจากคดีที่โจทก์รับจ้างจำเลยยื่นฟ้องขับไล่ นายชาญชัย กับพวกหรือไม่นั้นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย เพราะศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยแล้วว่าคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 16093/2534 ของศาลชั้นต้นมีความเกี่ยวพันกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 ของศาลชั้นต้นโดยตรง จึงเป็นคดีเดียวกัน และให้จำเลยชำระค่าวิชาชีพเฉพาะคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 เท่านั้น โจทก์ไม่ฎีกา ดังนั้น จำเลยจึงต้องชำระค่าวิชาชีพในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 และ 16093/2534 ของ

ศาลชั้นต้นรวมกันโดยแยกต่างหากจากคดีที่โจทก์ฟ้องขับไล่ นายชาญชัยกับพวก สำหรับประเด็นว่าโจทก์ควรได้รับค่าวิชาชีพเท่าใดนั้น โจทก์มีตัวโจทก์และคุณหญิงพัชรีเป็นพยานเบิกความต้องกันประการหนึ่งว่า การที่จำเลยจ้างโจทก์ไม่ว่าจะให้ว่าต่างและแก้ต่างไม่เคยทำสัญญาการจ้างไว้ต่อกัน โจทก์ได้แจ้งอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายและค่าวิชาชีพทนายความของโจทก์ให้จำเลยทราบแล้วตามเอกสารหมายเลข 3 คุณหญิงพัชรีเป็นกรรมการคนหนึ่งของบริษัทจำเลย แม้ในขณะที่มีการดำเนินคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 ของศาลชั้นต้น คุณหญิงพัชรีก็ยังเป็นกรรมการอยู่ด้วย จึงย่อมจะทราบข้อเท็จจริงกรณีนี้เป็นอย่างดี ฝ่ายจำเลยคงมีแต่นายปราโมทย์ผู้เดียวเป็นพยานแต่นายปราโมทย์เบิกความเชื่อมกับฝ่ายโจทก์ด้วยว่าจำเลยเคยอยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มคุณหญิงพัชรีจนกระทั่งประมาณปลายปี 2535 จำเลยจึงมีผู้บริหารชุดใหม่แสดงให้เห็นว่า ขณะที่มีการดำเนินคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 ของศาลชั้นต้น ซึ่งได้ฟ้องเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2534 และคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 16093/2534 ซึ่งได้ฟ้องเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2534 ล้วนแต่อยู่ในช่วงเวลาที่คุณหญิงพัชรียังเป็นกรรมการ คำเบิกความของคุณหญิงพัชรีจึงมีน้ำหนักรับฟังได้นายปราโมทย์เบิกความเพียงว่าค่าวิชาชีพที่โจทก์เรียกร้องตามเอกสารหมายเลข 3 นั้น ไม่น่าจะเป็นความจริง เพราะพยานไม่เคยเห็นเอกสารดังกล่าวเลยนั้น เห็นว่าเป็นการเบิกความที่เลื่อนลอยไม่มีน้ำหนักไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ทั้งสองปากดังกล่าวได้เพราะเป็นความบกพร่องของจำเลยเองและจำเลยต้องนำสืบหักล้างพยานหลักฐานโจทก์และเมื่อพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10425/2534 และ 16093/2534 ของศาลชั้นต้นแล้ว คดีดังกล่าวทั้งสองคดีมีการดำเนินคดีถึง 2 ปี และเป็นคดีมีทุนทรัพย์สูงทั้งเมื่อคำนึงถึงความยากง่ายแห่งคดีประกอบไปด้วยแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าวิชาชีพให้โจทก์มานั้นจึงเหมาะสมแล้วฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน"

(ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-สทิติย์ ไพเราะ-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ